

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת לימור סון הר מלך

4909/25/פ

הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון – החלפת המונח לוחמים בלתי חוקיים),

התשפ"ה-2024

1. תיקון שם החוק בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "לוחמים בלתי חוקיים" יבוא "מחבלים".
2. החלפת מונח בכל מקום בחוק העיקרי, במקום "לוחם בלתי חוקי" יבוא "מחבל" ובמקום "לוחמים בלתי חוקיים" יבוא "מחבלים".

דברי הסבר

חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002, מסדיר את כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, אשר אינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה, בדרך העולה בקנה אחד עם מחויבויותיה של מדינת ישראל לפי הוראות המשפט הבין-לאומי ההומניטרי. ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. מתקפת הטרור חידדה את הצורך לתקן מילים אשר אינן מתאימות למבצעי מעשי תופת וזוועה ופשעים נגד האנושות. אין לקבל שהחוק יעשה שימוש במילה "לוחם" בהתייחס למחבל טרוריסט אכזרי. מוצע לתקן את החוק, כך שבכל מקום, לרבות בשם החוק, יוחלף המונח "לוחם בלתי חוקי" על כל הטיותיו במילה "מחבל". הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת טלי גוטליב (4378/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)

¹ ס"ח התשס"ב, עמ' 192.